

모범 사례 1

33

배관이설공사 비용 시행청 부담 전환에 따른 예산절감

통보(모범) - □본부 ▣부

【현황 및 근거】

- ◆◆청으로부터 □ ㉠시 ㉡ 구간 점용허가를 받아 도로를 점용하고 있으며, 「도로법 시행령」 제73조 에 따라 50% 점용료 감면받고 있음
- “㉢국제화계획지구 택지개발 및 산업단지 조성사업”을 □□공사가 시행하며 이와 관련하여 “㉣~㉤ 도로확장공사”를 ◆◆청이 시행함
- ㉥ 및 ㉦ 각 1개소가 가스관과 저촉되어 배관이설공사 필요한 상황에서, ◆◆청은 이설비용 부담을 가스공사에 요구함
- 「도로법」 제90조(부대공사의 비용)에 따르면 점용료를 감면받은 자는 도로 관리청이 도로공사를 시행하는 경우 이에 필요한 타공사의 비용을 부담해야 함
- 「도로법」 제91조(원인자의 비용부담 등)에 따르면 도로관리청은 타공사로 인하여 도로공사를 시행하는 경우, 타공사 주체에 도로공사 비용을 부담가능
- 도로점용 허가 부관에 ①도로상황의 변경으로 필요한 경우, ②도로공사나 그 밖의 도로에 관한 공사에 필요한 경우, ③공익사업 등 공공의 이익이 될 사업을 위해 허가 취소, 조건의 변경, 물건의 이전조치를 명할 수 있음

【추진 노력】

- ① (법률자문 시행) ‘22. 5월, ‘22. 6월에 국내법무부 법률자문 의뢰
 - 결과: 「도로법」에 따라 이설비용은 원인자인 □□공사가 부담하는 것이 타당하나, ◆◆청이 부관에 의거 배관이설 명령 시 가스공사가 비용부담 타당
- ② (과거 판례 검토) 대법원 및 수원지방법원 유사 판례 적극 검토 및 분석
 - 부대공사(배관이설 등)를 발생시킨 원인자가 공사비용 부담 타당
- ③ (관계기관과 적극적 업무 협의) ◆◆청, □□공사와 ‘21.11월부터 ‘23.9월 까지 15차례에 걸쳐 지속적으로 가스공사가 이설비용을 부담하는 것이 부당하다는 의견을 개진하고 협의 시행
- ④ (시행청 부담 전환으로 예산절감) 과거 판례 및 적극적 업무협의로 비용 전환을 관철시켜, □□공사에서 공사비용 부담기로 협약체결(??억 원 절감)

【조치할 사항】

- ▶ 적극업무수행으로 배관이설비용을 시행청 부담으로 전환하여 예산을 절감한 부서에 포상 상신